

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES - CALLE 30 - CALLE 17 - CENTRO - VIA 40 - CIRCUNVALAR - TERMINAL DE TRANSPORTES - SENTIDO A - RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL” NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...).”

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 “La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.(...)”

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 “El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.”

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción", otorgándose competencia a las autoridades para aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad, según lo dispone el inciso 3º del numeral 6º del artículo 3º de la ley 105 de 1993.

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6º preceptúa: "Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional..."

Que el artículo 8º ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 "El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL” NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.”

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 “La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución.”

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 “La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función.”

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros.

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL” NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla en su condición de autoridad de transporte expidió la Resolución 051 de 2010 “Por medio del cual se establecen los criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, “La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.

Que la reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos”.

Que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Resolución 051 de 2010 “La reducción en la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio de transporte público colectivo en el Área Metropolitana de Barranquilla sufrirá una reducción basada en los estudios técnicos que lo justifiquen, en los casos que la empresa pierda vigencia uno o varios servicios en razón de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, se reestructuren los servicios y requiera una flota menor.”

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, “Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el cual servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.” cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 de decreto 170 de 2001.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

Que teniendo en cuenta que el Estudio de Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de rutas que permitan integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, realizado por la Universidad del Norte, determinó que la ruta TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 debía reestructurarse y que la prestación del servicio fuera por las empresa COOLITORAL Y SODETRANS.

Que el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana se encuentran en la implementación del denominado Transporte Masivo TRANSMETRO, que requieren la modernización del sistema de Transporte Público Colectivo de pasajeros integrado al mismo, con la finalidad de una movilidad segura, eficiente, productiva que redunde en calidad de vida para los usuarios del servicio y toda la comunidad en general.

Que de conformidad a cada una de las medidas tomadas se reestructuraran las rutas y servicios que se encuentren autorizados según lo requieran las necesidades de movilización de la ciudad, teniendo en cuenta el diseño del sistema de transporte que desarrolle el Área Metropolitana, y considerando la demanda del servicio que evidencia el estudio técnico contratado antes mencionado.

Que conforme a lo establecido en el estudio, para la implementación de cada una de las troncales del Sistema Transmetro, incluyendo sus rutas alimentadoras, se reducirá la capacidad transportadora global del servicio público de transporte colectivo de la ciudad, de acuerdo con las equivalencias que sean establecidas por esta entidad, y con base en los estudios técnicos respectivos.

Que conforme a lo establecido la capacidad transportadora de las empresas se reducirá por la reestructuración de los servicios autorizados y/o cuando los estudios técnicos arrojen que para la prestación del servicio se requiere un número menor de vehículos.

De otro lado es preciso recordar, que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL” NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

Colombia y lo sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa”

Que el Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad de transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, con miras a mejorar la problemática del sistema de transporte urbano, se hace conveniente encontrar alternativas que permitan mejorar las condiciones viales para que circule EL PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO PÚBLICO de las dos empresas COOLITORAL Y SODETRANS en sus diferentes modos, de acuerdo a los resultados arrojados por el Estudio Técnico llevado en el convencimiento de tomar una decisión de nuestra competencia en beneficio del interés general que debe primar sobre el particular .

Que es función nuestra, garantizarle a la comunidad una eficiente y segura prestación del servicio básico de transporte público de pasajeros.

Que le compete a la autoridad de Transporte a solicitud de parte u oficiosamente por conveniencia del servicio tomar medidas dentro del marco de la legalidad dentro de nuestra jurisdicción y competencia.

Que es sabido que la normatividad de transporte por expreso mandato de la Constitución Política presenta una jerarquía especial dentro de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, en razón de que el nuestro es un Estado Social de Derecho en donde una de las finalidades sociales del Estado la constituye la prestación de los servicios públicos, como es el transporte, todo tendiente a propender por una mayor y mejor calidad de vida de sus asociados, de acuerdo a los artículos 1, 2, 6, 333 y 334 de la Constitución Política.

Que a la Autoridad le corresponde presentar alternativas de solución a situaciones relacionadas con los sistemas de rutas de transporte público, buscando garantizar una movilidad segura y eficiente, partiendo del principio del carácter de servicio público esencial del transporte, lo que implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL” NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

Esta Reorganización encuentra sustento legal en la potestad que las leyes de transporte le otorgan al Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte competente, para organizar, vigilar y controlar el servicio público de transporte público colectivo y masivo de pasajeros.

Que el transporte es un servicio público que se encuentra bajo la regulación del Estado conforme a lo establecido de manera general por la Constitución Nacional y de manera particular para el caso del transporte por la Ley 105 de 1993 y por la Ley 336 de 1996. Acorde a las potestades que la ley le otorga a la entidad, ésta, en cualquier momento podrá reorganizar el servicio público de transporte de pasajeros determinando la demanda necesaria para la eficiente prestación del servicio ajustándolo a las condiciones de demanda existente y a la flota operacional remanente después del proceso de desintegración física por la entrada en operación de la Fase I del Sistema Transmetro.

Así mismo, se debe recordar que el permiso que se le otorgó a las empresas para la prestación del servicio no significa que la misma ostente derechos adquiridos sobre las rutas. Es así, que el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 permite reestructurar el servicio y modificar las condiciones del referido permiso para adecuarlo a las necesidades de los usuarios, siempre y cuando se sustente en un estudio técnico.

Que le compete a la autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla por conveniencia del servicio tomar medidas dentro de nuestra jurisdicción y competencia de acuerdo a los parámetros de orden legal, normativo y regulado en cuanto a asignar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares, por lo que se hace necesario y conveniente reestructurar la ruta denominada TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 para que sea servida en forma conjunta por las empresas COOLITORAL Y SODETRANS tendiente a garantizar la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

Por lo anteriormente expuesto, este despacho

RESUELVE

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en los artículos 34 del Decreto 170 de 2001 reestructurar el servicio de la ruta TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 para que sea servida en forma conjunta por las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. de la siguiente manera:

A partir de la fecha en que inicie operación TRANSMETRO las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A., prestaran el servicio público colectivo de Transporte de pasajeros con el siguiente recorrido y parámetros de operación que se señalan a continuación:

Ruta Código	B17
Denominación (Origen – Destino)	SIMON BOLIVAR – RIOMAR – CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 30 No. 12 – 249) – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta el PUENTE CON VIA CIRCUNVALAR – por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR – por esta hasta la CARRERA 51 B – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 53 – por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la CARRERA 12 – por esta hasta la TERMINAL ubicada en la calle 30 No. 12 – 249, fin del recorrido.	
Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	cada 5 minutos
Intervalo de despacho hora valle	cada 7 minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 30 – CALLE 17 – CENTRO – VIA 40 – CIRCUNVALAR – TERMINAL DE TRANSPORTES – SENTIDO A – RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

MINIMA	32 Vehículos
MAXIMA	40 Vehículos

Por lo anterior la capacidad transportadora asignada para esta ruta se distribuirá 50% para COOLITORAL y 50% para SODETRANS.

ARTÍCULO SEGUNDO. La capacidad transportadora de la ruta será distribuida debiendo aportar cada una los vehículos, respectivamente para la eficiente prestación del servicio, de la siguiente manera:

	Cap. Mínima	Cap. Máxima
COOLITORAL	16	20
SODETRANS	16	20
TOTAL	32	40

ARTÍCULO TERCERO. Las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. para todos los efectos serán las responsables de la prestación adecuada del servicio en los términos del Decreto 170 de 2001.

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución para todos los efectos legales y administrativos, constituye el único título por medio del cual las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A., se encuentran autorizadas para prestar el servicio de transporte público colectivo en la forma aquí descrita, en consecuencia quedan derogadas todas aquellas resoluciones anteriores por medio de las cuales se había autorizado a la empresa la prestación del servicio en las rutas aquí señaladas.

ARTÍCULO QUINTO. Las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A., serán las responsable ante las autoridades de tránsito y de policía del cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, y su incumplimiento conllevará a la imposición de las sanciones establecidas en la legislación vigente en materia de transporte público, tránsito y espacio público.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 190,10

NIT. 800.055.568-1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES - CALLE 30 - CALLE 17 - CENTRO - VIA 40 - CIRCUNVALAR - TERMINAL DE TRANSPORTES - SENTIDO A - RECORRIDO 3 Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA QUE SEA SERVIDA POR LAS EMPRESAS COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL" NIT. 890.105.535-1. Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A. NIT. 890.100.501-7

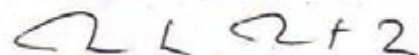
ARTÍCULO QUINTO. Las empresas COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL Y LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE LOMA FRESCA SODETRANS S.A., serán las responsable ante las autoridades de tránsito y de policía del cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, y su incumplimiento conllevará a la imposición de las sanciones establecidas en la legislación vigente en materia de transporte público, tránsito y espacio público.

ARTÍCULO SEXTO. Contra la presente procede recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, sin embargo entrará a operar con el recorrido descrito hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada por parte de este despacho

Dado en Barranquilla. a los 08 JUN. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

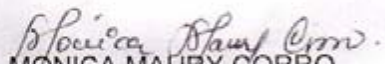


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Paola Martínez Sánchez - Subdirectora Técnica de Transporte - Área Metropolitana de Barranquilla
Carmen Rosales Suárez - Asesora Oficina Técnica - Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla
Revisó: Franco Fiorentino Posteraro - Secretario General - Área Metropolitana de Barranquilla

Barranquilla a los 9 días del mes de Junio del 2010, notifico personalmente al Señor JOSE EMIRO PICON INSIGNARES, identificado con la cédula de ciudadanía No.72.198.476, expedida en Barranquilla, en calidad de Representante Legal de la Sociedad de Transportes Terrestre Loma Fresca S.A. "SODETRANS S.A., Quien enterada del contenido de la Resolución No. 190-10 "Por medio del cual se ordena la reestructuración el servicio de Transporte Público Colectivo de la Ruta Terminal de Transportes- Calle 30 -Calle 17- Centro- Vía 40- Circunvalar- Terminal de Transporte- sentido A- Recorrido 3 y se Autoriza la prestación del servicio para que sea servida por las empresas cooperativa integral de Transportadores del Litoral Atlántico " Coolitoral y la Sociedad de Transportes Terrestres Loma Fresca SODETRANS S.A. Firma. Se le hace saber al notificado que contra la presente procede el recurso de reposición de conformidad a lo señalado en el Artículo 50 y siguientes del CCA.. Firma.

QUIEN NOTIFICA


MONICA MAURY CORRO
Secretaria Subdirección Transporte

EL NOTIFICADO

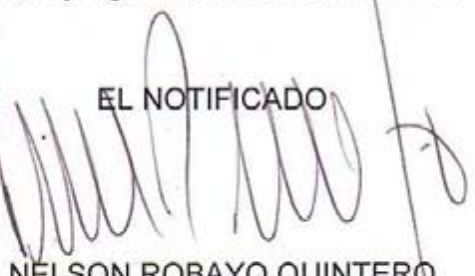

JOSE EMIRO PICON INSIGNARES
C.C. No. 72.198.476, Barranquilla

Barranquilla a los 9 días del mes de Junio del 2010, notifico personalmente al Señor NELSON ROBAYO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.108.602, expedida en Duitama (Boyacá), en calidad de Representante Legal de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico "COOLITOPRAL", Quien enterada del contenido de la Resolución No. 190-10 "Por medio del cual se ordena la reestructuración el servicio de Transporte Público Colectivo de la Ruta Terminal de Transportes- Calle 30 -Calle 17- Centro- Vía 40- Circunvalar- Terminal de Transporte- sentido A- Recorrido 3 y se Autoriza la prestación del servicio para que sea servida por las empresas cooperativa integral de Transportadores del Litoral Atlántico " Coolitoral y la Sociedad de Transportes Terrestres Loma Fresca SODETRANS S.A. Firma. Se le hace saber al notificado que contra la presente procede el recurso de reposición de conformidad a lo señalado en el Artículo 50 y siguientes del CCA.. Firma.

QUIEN NOTIFICA


MONICA MAURY CORRO
Secretaria Subdirección Transporte

EL NOTIFICADO


NELSON ROBAYO QUINTERO
C.C. No. 4.108.602, Duitama (Boyacá)